

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1675/2534

นาย เพียว กัล ยา ณ มิตร
นาง ลมุน ภูเรือหงษ์หรือมนูรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้แบ่งทรัพย์สินมรดกที่พิพาทถ้าตกลงแบ่งกันไม่ได้ ให้ประมวลขายระหว่างทายาทหรือขายทอดตลาด เอาเงินแบ่งกันตามส่วน คำพิพากษาของศาลฎีกาย่อมผูกพันโจทก์ เมื่อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินมรดกที่พิพาท ไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ ดังนั้นกรณีต้องบังคับคดีต่อไปตาม คำพิพากษาศาลฎีกานั้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้นางลมุน มนูรัตน์โอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1172 แขวงจักรวรรดิ เฉพาะส่วนของนางลมุน มนูรัตน์ กลับคืนเข้าในกองมรดกแล้วแบ่งทรัพย์สินมรดกของนายสวัสดิ์ มนูรัตน์ ซึ่งมีทรัพย์สิน 2 ใน 3 ส่วนของกองมรดกทั้งหมดให้แก่นางเพียว กัลยาณมิตร ได้ 1 ใน 4 ส่วนที่เหลือเป็นของทายาทอื่นตามส่วนที่ได้รับ โดยให้ผู้ร้องสอดทั้งสามได้รับมรดกส่วนของนายสวัสดิ์ บิดาคนละ 1 ใน 4 ส่วนของมรดกบิดาทั้งหมด และได้รับทรัพย์สินมรดกส่วนของนางพูนสุขมารดาคนละ 1 ใน 4 ส่วนของมรดกมารดาทั้งหมด ถ้าตกลงแบ่งกันไม่ได้ ให้

ประมวลขายระหว่างทายาทหรือขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วน คำขออื่น
นอกจากที่กล่าวนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า นางลมน มนุรัตน์ มีสิทธิได้รับมรดกของนายสวัสดิ์ มนุ
รัตน์ ด้วย พินักษากำคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้เอาทรัพย์สินมรดกของนายสวัสดิ์ มนุ
รัตน์ มาแบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยให้นางพูนสุข มนุรัตน์ ได้ 1 ส่วนอีก 4 ส่วน ให้แก่
บุตรคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์คดีนี้ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

นางลมน มนุรัตน์ ในฐานะผู้จัดการมรดกนางพูนสุข มนุรัตน์และผู้ร้องสอดที่ 1
ที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินโฉนด
ที่ 1172 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง แขวงจักรวรรดิ แล้วนำเงินมาแบ่งแก่ทายาทตามคำ
พิพากษาของศาลฎีกาต่อไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายสวัสดิ์ แกลงว่ายังไม่
ควรขายทรัพย์สินที่ดินและตึกแถวตามที่ผู้ร้องสอดทั้งสองและจำเลยร้องขอต่อศาล

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีทั้งสองสำนวนยังมิได้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาล
ฎีกา จึงให้ออกคำบังคับให้จำเลยและผู้จัดการมรดกปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา
ภายใน 2 เดือนนับแต่วันทราบคำสั่งศาล

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นในการออกคำบังคับดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า โจทก์เป็นคู่ความในคดีเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ขายทรัพย์ที่พิพาทหากตกลงแบ่งกันไม่ได้ คำพิพากษาของศาลฎีกาย่อมผูกพันโจทก์และข้อเท็จจริงได้ความว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้ จึงเป็นกรณีต้องมีการบังคับคดีทั้งข้ออ้างของโจทก์ก็หาใช่เหตุตามกฎหมายที่จะให้งดการออกคำบังคับแต่อย่างใดไม่ การที่ศาลล่างทั้งสองให้ออกคำบังคับเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>